



د. هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية
DR. HILAL ALKHARUSI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANCY

مذكرة بالتعقيب على أعمال الخبرة
وطلب استدعاء الخبير المكلف للمناقشة
في الدعوى رقم 2024/1409/53
مقدم لدى محكمة الدقم الابتدائية
الدائرة العمالية
لجلسة 2025/04/15م

مقدمة من:

عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م (مدعى عليها)

ومحلها المختار/ مكتب الدكتور هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية
العنوان/ العذبية _ بوشر _ شارع السلطان قابوس _ بقرب مطار مسقط الدولي
بناية الزين

ضد:

سيف بن هلال بن يحيى الاسماعيلى (المدعى)

يمثله قانوناً: مكتب د.وسيلة الرحبية للمحاماة والاستشارات القانونية.
العنوان/ محافظة مسقط - منطقة الوطنية - مجمع أوتاد - مكتب رقم 21 - هاتف رقم

93870994:



نتقدم لعدالة المحكمة الموقرة وبالنيابة عن موكلتنا بموجب سند الوكالة المرفقة (مستند أول)، بالذاكرة الماثلة لبيان تعقيبنا على تقرير الخبرة؛ وهو التقرير الذي أحاط به البطلان لأسباب عدة من بينها عدم إفصاحه عن مصادر الأدلة التي كون منها قناعته، ومخالفته ما له أصل ثابت بالمستندات المقدمة للخبير، وكذلك إirاده ما لا يوجد سند له، بالإضافة إلى أن التقرير لم يبحث اعتراضات المدعى عليها فاكتمى في سطر واحد بالقول بأن مذكرة المدعى عليها تضمنت اعتراضات في طبيعتها حول مسائل قانونية ومكررة، بينما تكفل التقرير بالرد على جميع الاعتراضات التي أوردها المدعي، كما تتمسك المدعى عليها باستدعاء الخبير المكلف لمناقشته بحسب أحكام القانون، ونبين ذلك على النحو التالي:

1- خالف الخبير المكلف أحكام المادة 35 من القرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٢ بإصدار مدونة قواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس: "يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يلتزموا في تقاريرهم بحدود المهمة المكلفين بها، فإذا كان الأمر يتعلق بإعادة المهمة إليهم لإعداد تقرير تكميلي، فإنه يتعين عليهم القيام بذلك، وفقا لذات الإجراءات التي أخذت في إعداد التقرير الأصلي، أما إذا كان الأمر من أجل الرد والتعقيب على اعتراضات الأطراف على التقرير، فلا يستدعي ذلك اتخاذ تلك الإجراءات إلا إذا اقتضى الأمر ذلك."

ويبين لعدالة المحكمة الموقرة أن التقرير لم يشتمل على بيان وأسباب وتفنيد لأقوال الخصوم؛ فالتقرير لم يورد من حيث الأصل أوجه اعتراضات المدعى عليها، وكان من المستقر عليه فقها وقضاء



في شأن إحالة الحكم على تقرير الخبير أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تعتبر تقرير الخبير المندوب في الدعوى جزء لا يتجزأ من حكمها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لاقتناعها بصحة أسبابه، ولها إذا تضمن التقرير الرد على مزاعم الخصوم أن تكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها فيعتبر مسببا تسببا كافيا؛ ما تجد معه عدالة محكمتكم الموقرة أن تقرير الخبرة المقدم في الدعوى الماثلة وقد جاء خلوا من إيراد أو الرد على مزاعم الخصوم لا يمكن أن يقام عليه قضاء.

2- كان التقرير الأصلي قد انتهى إلى عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة في شأن العمل الإضافي المدعى قيامه به؛ إذ ورد في الصفحة الخامسة عشر ما يلي:

“عليه ومن جماع ما سبق نخلص إلى أن إشراف المدعي على أعمال مهندس المشتريات بالفترة من تاريخ 2021/6/13م حتى تاريخ 2024/8/12م لا تندرج ضمن الأعمال المتفق عليها ببطاقة الوصف الوظيفي والمعتمدة من قبل المدعي ومسؤوله المباشر بتاريخ 2019/11/4م.”

كما أورد الخبير في التقرير التكميلي في الصفحة الخامسة منه “أن خلاصة التقرير الأصلي كانت طبقا لنص المأمورية والتي انتهت بأن إشراف المدعي على أعمال مهندس المشتريات بالفترة من تاريخ 2021/6/13م حتى تاريخ 2024/8/12م لا تندرج ضمن الأعمال المتفق عليها ببطاقة الوصف الوظيفي والمعتمدة من قبل المدعي ومسؤوله المباشر بتاريخ 2019/11/4م، ومن الجانب الفني فقط دون التطرق

للمسائل القانونية



إلا أنه وفي هذه المرة وبالرغم من أن الخبير قد أكد بحسب العبارة عاليه على قناعة لديه بأن الأعمال المدعى القيام بها لا تندرج في الوصف الوظيفي، كما أكد على أن النتيجة السابقة جاءت في نطاق المأمورية المكلف بها، إلا أنه وبدون بيان أي أسباب قد خالف قناعته واتجه إلى احتساب تعويض على نحو ما انتهى إليه التقرير التكميلي.

وهو ما يوجب استدعاه أمام عدالة محكماتكم الموقرة لبيان الأسباب التي بنيت عليها نتيجته التي تتناقض مع النتيجة التي انتهى إليها تقريره الأصلي وأورد أسبابا لها، ذلك أن لمحكماتكم الموقرة سلطة التحقيق، وكل حكم لا يبين منه أن المحكمة استنفدت كل ما لها من سلطة التحقيق بلوغا إلى وجه الحق في الدعوى هو حكم قاصر التسبب.

وقد نظم المشرع أحكام استدعاء الخبير في المادة 101 من قانون الإثبات على نحو ما يلي:

"للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه المهمة ليتدارك ما تبينه له من وجوه النقص في عمله، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر، ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق."

3- تتمسك المدعى عليها بطلب رفض الدعوى لصدور الأوامر السامية بغلق الباب أمام الترقبات والمكافآت والمخاطب بها الشركة المدعى عليها.



د. هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية
DR. HILAL ALKHARUSI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANCY

بناء عليه

تلتزم المدعى عليها من عدالة المحكمة الموقرة القضاء:

أولا/ وقبل الفصل في الموضوع: باستدعاء الخبير لمناقشته بحسب أحكام المادة 101 من قانون الإثبات.

ثانيا/ وفي الموضوع:

1- برفض الدعوى لصدور الأوامر السامية بغلق الباب أمام الترقيات والمكافآت والمخاطب بها الشركة المدعى عليها ولأسباب الأخرى السالف ذكرها.

2- بإلزام المدعي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مبلغا مقداره ١٠٠٠ ر.ع.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

المحامي/ علي بن محمد العمري

مكتب د. هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية

